



SOCIO ÚNICO Y ADMINISTRADOR GENERAL

RESOLUCIÓN 121

POR CUANTO: La Ley 116 emitida por el Presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular en fecha 20 de diciembre de 2013, Código de Trabajo; en su Capítulo III Contrato de Trabajo, Sección Primera Formalidades y capacidad para concertar contratos de trabajo, establece en el artículo 20 segundo párrafo que la relación con los trabajadores designados a los que se les exigen requisitos de confiabilidad y discreción, se establece mediante una Resolución o escrito fundamentado, firmado por la autoridad facultada.

POR CUANTO: La propia Ley 116 regula en el Capítulo VII Las relaciones de trabajo especiales, en la Sección Segunda Otras relaciones de trabajo, específicamente en el artículo 77 que las especificidades de las relaciones de trabajo de los trabajadores que ocupan cargos de las categorías de operarios, técnicos, trabajadores administrativos y de servicios, que por sus características son designados, se regulan en el Reglamento del Código de Trabajo.

POR CUANTO: El Decreto 326 "Reglamento del código de trabajo", emitido por consejo de ministro en fecha 12 de junio de 2014, en artículo 96 establece los trabajadores que por las características de su trabajo se designan, encontrándose en su inciso c) trabajadores que ocupan cargos de las categorías ocupacionales de operarios, servicios, administrativos y técnicos, para los que se exigen requisitos adicionales, que trabajan en determinados niveles de dirección; así mismo en su artículo 98, regula que las relaciones de trabajo y el régimen disciplinario de los designados del inciso c) del artículo 96, se aplica lo dispuesto en el código y su reglamento.

POR CUANTO: El Decreto Ley 349 "Del Asesoramiento Jurídico" del Consejo de Estado de fecha 17 de octubre de 2017; expresa en el artículo 3 numeral 3 que las formas de gestión no estatal contratan el asesoramiento jurídico a las entidades autorizadas a prestar estos servicios, excepto que se disponga lo contrario por el Ministerio de Justicia.

POR CUANTO: Que en fecha 13 de febrero de 2025, se recibió formal autorización del Ministerio de Justicia de una plaza de asesor jurídico para el desarrollo de dicha actividad en la Sociedad Mercantil "Tierra Prometida" S.U.R.L.

POR CUANTO: El Decreto Ley 88 "Sobre las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas", del Consejo de Estado, de 13 de julio de 2024, en su artículo 9, inciso f) define que las MIPYME tienen entre sus facultades la de definir su estructura, plantilla así como la cantidad de trabajadores de acuerdo con el máximo establecido; de igual manera en su artículo 68.2 establece los asuntos sobre los que decide la Junta General de Socios y, en su apartado m), comprende a otros asuntos que se determinen en los Estatutos Sociales de esta Sociedad Mercantil, en sus artículos 6 y 19, ratifican lo dispuesto en Ley.



POR CUANTO: En reunión universal de la Junta Unipersonal de Socios de la Sociedad Mercantil "Tierra Prometida" SURL, No. 65 efectuada el 31 de octubre de 2025 se adoptó la Decisión No.121 sobre modificación del salario de los trabajadores, razón por la que es necesario pronunciarse como más adelante se hará.

POR TANTO: En el ejercicio de las facultades que me han sido conferidas mediante el artículo 20 apartado segundo, de los Estatutos y en la Escritura Notarial No. 623 de elevación a público de Decisiones sociales y modificación estatutaria de la Sociedad "Tierra Prometida" SURL, de fecha 5 de septiembre del 2025, como socio único - administrador general de la Sociedad Mercantil "Tierra Prometida" SURL:

RESUELVO

PRIMERO: Modificar la Resolución 106 de fecha 16 de octubre del 2025 que designa a Ibaniet Castilla Fernández, en el cargo de Asesora Jurídica en la Sociedad Mercantil "Tierra Prometida" S.U.R.L; con el objetivo de cambiar el ingreso mensual a devengar en 10 000.00 CUP.

SEGUNDO: Responsabilizar con la ejecución de lo antes dispuesto a la Especialista en Gestión de los Recursos Humanos; quien garantizará que se realice el debido proceso de notificación de lo aquí dispuesto.

TERCERO: La presente disposición jurídica surte efectos legales a partir de la fecha de su notificación.

NOTIFÍQUESE: a la designada con entrega de copia certificada.

COMUNÍQUESE: a la Especialista en Gestión de los Recursos Humanos.

ARCHÍVESE: el original en el Protocolo de Resoluciones de la Sociedad Mercantil "Tierra Prometida" S.U.R.L, previa inscripción en el Registro habilitado al efecto.

Dada en Cazallas, a los 1 días del mes de noviembre del 2025.



LUIS MIGUEL RODRÍGUEZ BATISTA

Diligencia de Notificación

En Holguín, a los 01 días del mes de Noviembre de 2025, le procedo a notificar el **Resolución No.121**; al compañero (a) **Ibaniet Castilla Fernández**, quien ocupa el cargo de **Asesora Jurídica**, en la Sociedad Mercantil Tierra Prometida SURL.; para lo cual se firma la presente como constancia.

Notificador:

Cargo: Especialista en Gestión de Recursos Humanos

Firma: [Firma]

Notificado:

Firma: [Firma]

